Чек-листы перед покупкой недвижимости

Десять вопросов продавцу и список документов для сделки с квартирой, домом или новостройкой. Редакция от 25 октября 2026 года.

Как пользоваться. Разговор с продавцом и сверка документов помогают решить, продолжать ли переговоры. Они не заменяют юридическую проверку и не покажут банкротство продавца, аресты или споры в суде. Эти сведения есть только в официальных реестрах.

1. Вопросы продавцу
10 вопросов и признаки, которые должны насторожить

2. Документы для сделки
Базовый пакет и особые случаи

3. Чем поможет Маяк
Проверки и цены

10 вопросов продавцу перед просмотром и авансом

1 Кто собственник и сколько их

Уточните число собственников и вид собственности. Право может принадлежать одному человеку, нескольким людям в долях или супругам совместно. Если собственников несколько, в сделке участвуют все, лично или через представителя по нотариальной доверенности.

Насторожит: ответ «оформлено на меня, однако квартира на самом деле общая с родителями». В сделке может не хватать участника.

2 На каком основании и когда возникло право

Купля-продажа, наследство, дарение, приватизация, решение суда несут разные риски. Если наследство открылось менее трёх лет назад, могут появиться наследники, которые ещё не заявили о себе. Дарение между близкими родственниками незадолго до продажи иногда оспаривают как вывод имущества от кредиторов.

Насторожит: продавец не помнит даже приблизительную дату или путается между «купил» и «досталось от бабушки». Попросите показать правоустанавливающий документ на просмотре.

3 Есть ли обременения

Спросите прямо, нет ли ипотеки, ареста, залога, ренты или сервитута. Обременение само по себе не запрещает продажу, однако порядок его снятия или расчёты через банк нужно согласовать заранее.

Насторожит: продавец не может объяснить, кто претендует на объект, или говорит, что обременение уже сняли, и не показывает документ об этом.

4 Использовался ли материнский капитал

Если часть стоимости объекта оплачена материнским капиталом, родители обязаны выделить детям доли (ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ). Если обязанность не исполнена, сделку могут оспорить спустя годы, в том числе после совершеннолетия ребёнка.

Насторожит: ответ «собирались выделить доли, но не успели». Сделку стоит отложить до решения этого вопроса.

МАЯК ПОМОЖЕТ

Проверим объявление бесплатно

Пришлите ссылку на объявление. Разберём текст и фотографии и подскажем, какие вопросы задать продавцу.

бесплатно

Отправить ссылку →

5 Кто зарегистрирован в квартире или доме

Спросите, кто зарегистрирован на объекте сейчас и снимет ли продавец всех с учёта до передачи ключей. Отдельно уточните, не отказывался ли кто-либо от участия в приватизации. Такой человек сохраняет право пользования жильём и после его продажи.

Насторожит: уклончивое «выпишемся, потом видно будет» без даты.

6 Есть ли у продавца долги, аресты или дело о банкротстве

Вопрос кажется бестактным, однако он касается прямого риска. Если против продавца ведутся исполнительные производства или введена процедура банкротства, взыскание может затронуть деньги от продажи, а сделку в определённый период могут оспорить в интересах кредиторов.

Насторожит: раздражение или уход от ответа. Слова продавца в этом вопросе проверяются только по реестрам.

МАЯК ПОМОЖЕТ

Проверка продавца

Банкротство, исполнительные производства, суды, действительность паспорта и доверенности. Ответ по каждому риску в одном отчёте.

1 990 ₽

Заказать проверку →

7 Была ли перепланировка и согласована ли она

Если в квартире объединены комнаты, перенесены стены или изменён санузел, уточните, согласована ли перепланировка. Несогласованная перепланировка не мешает сделке, однако согласовывать её или возвращать прежнюю планировку придётся новому собственнику.

Насторожит: ответ «немного переделали, это мелочи» без документов БТИ.

8 Состоит ли продавец в браке и есть ли согласие супруга

Для продажи имущества, приобретённого в браке, нужно нотариально удостоверенное согласие супруга, даже если собственником записан только один из них. Без согласия супруг вправе оспорить сделку в течение года с того дня, когда узнал о ней (п. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ).

Насторожит: «жена не против, к нотариусу ехать не будем».

9 Продаёт ли собственник лично или через представителя

Доверенность законна, однако мошеннические схемы с недвижимостью часто строятся на поддельных или отменённых доверенностях, особенно когда собственник пожилой или живёт далеко.

Насторожит: представитель не может организовать даже короткий звонок с собственником, а доверенность выдана незадолго до сделки малознакомому посреднику.

10 Почему объект продаётся и почему по такой цене

Обычно причина звучит естественно, например переезд, размен или смена района. Особого внимания требует сочетание цены заметно ниже рыночной и пожилого продавца, который продаёт единственное жильё. Суды в таких спорах оценивают, насколько осмотрительно действовал покупатель.

Насторожит: спешка, давление «решайте быстрее, другой покупатель заберёт» и цена ниже рынка без объяснения.

МАЯК ПОМОЖЕТ

Обсудить ответы продавца с юристом

Расскажите, что ответил продавец и какие документы он показал. Юрист оценит риски и скажет, что проверить до аванса.

5 000 ₽

Записаться →

Документы для сделки с недвижимостью

Документы собирает и предоставляет продавец. Покупателю достаточно знать, что запросить, и не подписывать договор, пока какого-либо документа не хватает. Отмечайте полученное в квадратах.

Базовый пакет

Нужен почти для любой сделки.

- [ ] **Паспорта всех собственников**
  Оригиналы, от каждого, кто участвует в сделке лично.
- [ ] **Правоустанавливающий документ**
  Договор купли-продажи, дарения или мены, свидетельство о наследстве, договор приватизации, решение суда.
- [ ] **Выписка из ЕГРН**
  Полученная за несколько дней до подписания. Показывает собственника и обременения на дату выписки.
- [ ] **Паспорт покупателя**
  Если покупатель в браке, может понадобиться нотариальное согласие его супруга на покупку.

Квартира на вторичном рынке

- [ ] **Единый жилищный документ или справки по формам 9 и 12**
  Кто зарегистрирован сейчас и кто снят с учёта временно, например на время службы в армии.
- [ ] **Технический паспорт и поэтажный план БТИ**
  Для сверки документальной планировки с фактической.
- [ ] **Согласование перепланировки и акт о её завершении**
  Если перепланировка была.
- [ ] **Документы о приватизации**
  Видно, есть ли отказавшиеся от приватизации с бессрочным правом пользования.
- [ ] **Сведения о материнском капитале**
  И документы о выделении долей детям, если капитал использовался.
- [ ] **Справки об отсутствии долгов**
  По коммунальным платежам и отдельно по взносам на капремонт. Долг по капремонту переходит к новому собственнику (ч. 3 ст. 158 ЖК РФ).
- [ ] **Справка о погашении ипотеки**
  Если квартира была в залоге у банка.

МАЯК ПОМОЖЕТ

Проверка объекта от 990 ₽

Сведения ЕГРН об объекте, вид обременений, аресты и история перехода прав. Три варианта по объёму проверки, отчёт до 2 календарных дней.

от 990 ₽

Выбрать вариант →

Дом с земельным участком

К документам для квартиры, которые применимы к дому, добавляются следующие.

- [ ] **Документы на участок**
  Дом и участок регистрируются отдельно, и оба должны принадлежать продавцу.
- [ ] **Технический план дома и построек**
  Баня, гараж, хозблок. Видно, учтены ли постройки официально.

- [ ] **Разрешительные документы на дом**
  Разрешение на строительство или уведомление о планируемом строительстве, уведомление о соответствии или разрешение на ввод.
- [ ] **Документы о подключении коммуникаций**
  Технические условия и акты по электричеству, газу, воде и канализации.
- [ ] **Договор аренды участка**
  Со всеми дополнительными соглашениями, если участок в аренде.

Квартира в новостройке

Проверяются застройщик и проект, поэтому пакет другой.

- [ ] **Проектная декларация**
  Сведения о застройщике и проекте сверяются с ЕИСЖС на сайте наш.дом.рф.
- [ ] **Разрешение на строительство**
  И сведения о переносах срока сдачи.
- [ ] **Договор участия в долевом строительстве**
  Проходит государственную регистрацию, оплата идёт через счёт эскроу.
- [ ] **Документы на участок под домом**
  В собственности застройщика или в аренде, и на какой срок.

Особые случаи

- [ ] **Продажа через представителя**
  Нотариальная доверенность с правом продать конкретный объект, подать документы и получить деньги, а также паспорт представителя.
- [ ] **Несовершеннолетний собственник**
  Разрешение органа опеки на продажу. Проверьте его условия, например покупку ребёнку равноценной доли.
- [ ] **Продавец — юридическое лицо**
  Устав, выписка из ЕГРЮЛ, решение о назначении директора и решение об одобрении сделки, если оно требуется.

Способ расчёта. Расчёт через аккредитив или банковскую ячейку надёжнее передачи наличных, поскольку продавец получает деньги только после регистрации перехода права.

Чем может помочь Маяк

Чек-лист закрывает первый этап. Банкротство продавца, исполнительные производства, аресты, споры в суде и история перехода прав видны только по официальным базам и реестрам. Если ответы продавца или документы вызвали сомнения, закажите проверку до внесения аванса. Заявки принимаем круглосуточно, отвечаем с 9 до 20 по московскому времени.

Проверка объявления Разбор текста и фотографий, вопросы продавцу, до 30 минут	**бесплатно**
Проверка объекта Экспресс до 1 календарного дня, стандартная и расширенная до 2 календарных дней	**от 990 ₽**
Проверка продавца Банкротство, долги, суды, документы продавца, до 1 календарного дня	**1 990 ₽**
Проверка объекта и продавца Один отчёт со сквозными рисками и общим выводом, до 2 календарных дней	**4 450 ₽**
Договор купли-продажи Составление или экспертиза договора, до 1 календарного дня	**2 990 ₽**
Консультация с юристом онлайн Разбор отчёта или ситуации по видеосвязи, 1 час	**5 000 ₽**

Если объект выбран, а сомнения остались

«Проверка объекта и продавца» объединяет расширенную проверку объекта и проверку продавца в одном отчёте со сквозными рисками и общим выводом. По отдельности эти проверки стоили бы 4 980 ₽. Если хотя бы один ответ из этого чек-листа Вас насторожил, начните с неё.

Заказать проверку · 4 450 ₽ →

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

САЙТ
www.mayak-legal.ru

ПОЧТА
info@mayak-legal.ru

TELEGRAM-КАНАЛ
@mayak_legal

Юридический сервис «Маяк». Материал подготовлен в справочных целях и не заменяет индивидуальную юридическую консультацию. Индивидуальный предприниматель Семенова Вероника Владимировна, ОГРНИП 326774600606201, ИНН 781148247234. Стоимость и сроки услуг актуальны на дату редакции и уточняются на сайте.